

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
15590/2553

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
นายวิเชียร โง้วสกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสาม, มาตรา 212, มาตรา 225, มาตรา 227/1

เหตุที่สืบตำรวจโท จ. เดินทางไปที่บ้านของจำเลย ก็เพราะ อ. ให้การในชั้นจับกุมและในชั้นสอบสวนว่าร่วมกับจำเลยลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย โดย อ. ให้จำเลยขับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายหลบหนีไปที่บ้านของจำเลย แม้คำให้การของ อ. นี้มีลักษณะเป็นคำขัดทอดซึ่ง ป.วิ.อ. มาตรา 227/1 บัญญัติให้ศาลต้องใช้ความระมัดระวังในการวินิจฉัยซึ่งน้ำหนักพยานดังกล่าว และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลยก็ตาม แต่คำขัดทอดของ อ. ก็มีใช้คำขัดทอดเพื่อให้ตนเองพ้นผิด เพราะมีรายละเอียดของการกระทำความผิดทั้งสอง อ. และของจำเลย ทั้งยังพาไปสู่การได้รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่จำเลยขับหลบหนีไปที่บ้านของจำเลยคืน นับว่าเป็นคำขัดทอดที่มีเหตุผล

พฤติการณ์ที่จำเลยรอ อ. อยู่นอกบ้านของผู้เสียหายซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุในลักษณะที่จะเข้าช่วยเหลือ อ. ได้ทันทีเมื่อมีเหตุขัดข้องในขณะที่ อ. เข้าไปลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายในบ้าน แล้ว อ. เดินจูงรถจักรยานยนต์นั้นออกมานอกบ้านให้จำเลยขับหลบหนีไปที่บ้านของจำเลยเช่นนี้ นับเป็นตัวการในการกระทำความผิดด้วยกัน

แม้การกระทำของจำเลยกับ อ. จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์ตามฟ้องโจทก์ และโจทก์ไม่ได้ฎีกา แต่โดยที่ความผิดฐานรับของโจรที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาลงโทษจำเลยมา กับความผิดฐานลักทรัพย์ตามที่โจทก์ฟ้อง ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสาม บัญญัติมิให้ถือว่าเป็นข้อแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้น ศาลฎีกาจึงมีอำนาจแก้ไขบทลงโทษจำเลยในความผิดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาเสียให้ถูกต้องได้ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แต่ศาลฎีกาไม่อาจกำหนดโทษจำเลยให้สูงกว่าโทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษามา เพราะจะเป็นการพิจารณาเพิ่มเติมโทษจำเลย ซึ่งต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา 212 ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335, 336 ทวิ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุก 3 ปี คำให้การในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสี่ คงจำคุก 2 ปี 3 เดือน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีการับฟังได้ว่า ในวันและเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง นายอนุพงษ์ กับพวกอีก 1 คน ร่วมกันลักรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กยบ สุพรรณบุรี 345 ของนายเกีย ผู้เสียหายซึ่งเก็บรักษาไว้ในบ้านของผู้เสียหายไป โดยร่วมกันใช้รถจักรยานยนต์ 1 คัน เป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม ต่อมาวันที่ 17 ธันวาคม 2543 เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายอนุพงษ์ได้ที่บ้านของภริยานายอนุพงษ์ ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนนายอนุพงษ์ให้การรับสารภาพวันรุ่งขึ้นเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้ที่บ้านของจำเลยพร้อมยึดรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเป็นของกลาง ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ ต่อมาโจทก์ฟ้องจำเลยและนายอนุพงษ์ต่อศาลชั้นต้นข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนในเคหสถาน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม จำเลยให้การปฏิเสธ ส่วนนายอนุพงษ์ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ลงโทษนายอนุพงษ์กับมีคำสั่งให้โจทก์แยกฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่และจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยออกจากสารบบความ โจทก์จึงฟ้องกล่าวหาจำเลยเป็นคดีนี้ คดีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษามาหรือไม่ โจทก์มีพยานตำรวจโทฉลอง พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางปลาม้า เป็นพยานเบิกความว่า วันที่ 17 ธันวาคม 2543 เวลา 14.30 นาฬิกา ผู้เสียหายมาแจ้งความต่อพยานว่ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายซึ่งจอดไว้ในโรงรถข้างบ้านหน้ารถบรรทุกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2543 หายไป ผู้เสียหายสอบถามนายชัย ลูกจ้างของผู้เสียหายซึ่งนอนอยู่บนรถบรรทุกดังกล่าวในคืนเกิดเหตุ แล้วทราบว่านายอนุพงษ์มาจูงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไป ครั้นเวลา 17 นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายอนุพงษ์ได้ที่บ้านของภริยานายอนุพงษ์ ชั้นจับกุมเจ้าพนักงานตำรวจแจ้งข้อหานาย

อนุพงษ์ว่าร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน นายอนุพงษ์ให้การรับสารภาพ ชั้น
สอบสวนพยานแจ้งข้อหานายอนุพงษ์ว่าร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนใน
เคหสถานโดยใช้ยานพาหนะ นายอนุพงษ์ให้การรับสารภาพและให้การขัดท้าวว่าร่วม
กับจำเลยลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย โดยนายอนุพงษ์กับจำเลยขับรถ
จักรยานยนต์ไปจอดไว้ที่โรงจิวใกล้บ้านของผู้เสียหาย แล้วเดินไปที่บ้านของผู้เสีย
หาย นายอนุพงษ์บอกให้จำเลยรออยู่ข้างนอก ส่วนนายอนุพงษ์เข้าไปในบ้านของผู้
เสียหาย แล้วลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่จอดอยู่ในโรงรถเดินจูงออกมานอก
บ้านและให้จำเลยขับหลบหนีไปที่บ้านของจำเลย จากนั้นนายอนุพงษ์ขับรถ
จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งเดินทางกลับบ้าน ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้ที่
บ้านพร้อมยึดรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเป็นของกลาง โดยโจทก์มีสืบตำรวจโท
ใจ ผู้จับกุมจำเลยเบิกความสนับสนุนว่า พยานกับพวกเจ้าพนักงานตำรวจให้นายอนุ
พงษ์พาไปที่บ้านของจำเลย พบจำเลยอยู่ในส่วนหลังบ้านกำลังจะถอดเครื่องยนต์ออก
จากรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย โดยจำเลยถอดกระจกมองหลังทั้งสองข้าง
บังโคลนหน้า และไฟส่องท้ายออกไปแล้ว พยานจึงจับกุมจำเลยพร้อมยึดรถ
จักรยานยนต์ดังกล่าวเป็นของกลาง เห็นว่า เหตุที่สืบตำรวจโทใจเดินทางไปที่บ้าน
ของจำเลย ก็เพราะนายอนุพงษ์ให้การในชั้นจับกุมและ ในชั้นสอบสวนว่าร่วมกับ
จำเลยลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย โดยนายอนุพงษ์ให้จำเลยขับรถ
จักรยานยนต์ของผู้เสียหายหลบหนีไปที่บ้านของจำเลย แม้คำให้การของนายอนุพงษ์
นี้มีลักษณะเป็นคำขัดท้าวซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227/1
บัญญัติให้ศาลต้องใช้ความระมัดระวังในการวินิจฉัยซึ่งน้ำหนักพยานดังกล่าว และไม่
ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลยก็ตาม แต่คำขัดท้าวของนาย
อนุพงษ์ ก็มีใช้คำขัดท้าวเพื่อให้ตนเองพ้นผิด เพราะมีรายละเอียดของการกระ
ทำความผิดทั้งของนายอนุพงษ์และของจำเลย ทั้งยังพาไปสู่การได้รถจักรยานยนต์
ของผู้เสียหายที่จำเลยขับหลบหนีไปที่บ้านของจำเลยคืน นับว่าเป็นคำขัดท้าวที่มี

เหตุผล พันตำรวจโทคลองและ สิบตำรวจโทใจเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ไม่เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคือง กับจำเลยมาก่อน ข้อระวางสงสัยว่าพยานโจทก์ทั้งสองจะเบิกความปรักปรำใส่ร้ายจำเลยให้ต้องโทษจึงไม่มี เชื่อว่าพยานโจทก์ทั้งสองจะเบิกความตามความเป็นจริง เมื่อนำคำเบิกความของพันตำรวจโทคลองและสิบตำรวจโทใจในมาฟังประกอบสนับสนุนคำขัดทอดของนายอนุพงษ์ดังกล่าวแล้ว ทำให้พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยร่วมรู้เห็นกับนายอนุพงษ์ในการลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายมาแต่แรก ที่จำเลยนำสืบว่า จำเลย พบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายในสวนมะม่วงของผู้อื่น จึงไปแจ้งต่อนายวันชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั้น เป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ง่ายแก่การกล่าวอ้าง แม้จำเลยมีนายวันชัยมาเบิกความสนับสนุน แต่นายวันชัยเป็นพี่ชายจำเลยย่อมต้องเบิกความช่วยเหลือจำเลย จึงไม่น่าหนักแน่นเชื่อถือหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ พฤติการณ์ที่จำเลยรอ นายอนุพงษ์อยู่นอกบ้านของผู้เสียหายในขณะที่นายอนุพงษ์เข้าไปลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายในบ้านแล้วนายอนุพงษ์เดินจูงรถจักรยานยนต์นั้นออกมานอกบ้านให้จำเลยขับหลบหนีไปที่บ้านของจำเลย เช่นนี้ นับเป็นตัวการในการกระทำความผิดด้วยกัน มิใช่เป็นความผิดฐาน รับของโจรดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษามา โดยมีพ้องต้องกันว่าโจทก์มีประจักษ์พยานมาเบิกความยืนยันว่าเห็นจำเลยร่วมกับนายอนุพงษ์ลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย และนายชัยที่เห็นนายอนุพงษ์ลักรถจักรยานยนต์นั้นจะได้ชี้ตัวจำเลยว่าเป็นคนร้ายหรือไม่ ทั้งนี้เพราะพฤติการณ์การกระทำความผิดของจำเลยมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ ในขณะที่นายอนุพงษ์เข้าไปลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย โดยจำเลยเพียงแต่รออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุในลักษณะที่จะเข้าช่วยเหลือนายอนุพงษ์ได้ทันทีเมื่อมีเหตุขัดข้อง อย่างไรก็ตาม แม้การกระทำของจำเลยกับนายอนุพงษ์จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ โดยมีเหตุฉกรรจ์ตามฟ้องโจทก์ และโจทก์ไม่ได้ฎีกา แต่โดยที่ความผิดฐานรับของโจรที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาลงโทษจำเลยมา กับความผิดฐานลักทรัพย์

ตามที่โจทก์ฟ้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม บัญญัติมิให้ถือว่าเป็นข้อแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้น ศาลฎีกาจึงมีอำนาจแก้ไข บทลงโทษจำเลยในความผิดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาเสียให้ถูกต้องได้ ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แต่ศาลฎีกาไม่อาจกำหนดโทษจำเลยให้สูงกว่า โทษที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษามา เพราะจะเป็นการพิจารณาเพิ่มเติมโทษจำเลย ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 ประกอบ มาตรา 225 ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) (7) (8) วรรคสอง ประกอบมาตรา 336 ทวิ, 83 ยกฟ้องความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ส่วนโทษและนอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7

(วีรา ไวยหงษ์ รินทร์ศรี-สมศักดิ์ ตันติภิรมย์-พินิจ สุเสารัจ)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

ป.วิ.อ. มาตรา 227/1 (ที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี 2551) ได้วางหลักเกณฑ์ของการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั้นพนักงานหลักฐาน ตามมาตรา 227 ซึ่งเข้าใจกันเสมอมาว่าเป็นหลักของระดับการพิสูจน์ความผิดในคดีอาญา ว่าเป็นหลักฐานการพิสูจน์ความผิด

โดยปราศจากความสงสัยตามสมควร (Proof Beyond Reasonable Doubts) ก่อนมี มาตรา 227/1 ก็อาจกล่าวได้ว่า มาตรา 227 ก่อนข้างจะเป็นนามธรรมและไม่อาจพูด ได้ในทางคณิตศาสตร์ว่า การพิสูจน์จนปราศจากความสงสัยนั้นอยู่ที่ระดับ 100% หรือลดลงกว่านั้นเท่าใด มาตรา 227/1 ที่แก้ไขใหม่ดูเหมือนจะทำให้ดุลพินิจในการ ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดพยานหลักฐานไว้ 4 ประเภทว่าเป็นพยานที่มีน้ำหนักน้อย โดยภาษากฎหมายใช้ถ้อยคำว่า "ศาลจะต้อง กระทำความระมัดระวังและไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพัง" พยานหลักฐาน 4 ประเภทดังกล่าว ได้แก่ 1. พยานบอกเล่า 2. พยานชัดทอด 3. พยานที่จำเลยไม่มี โอกาสถามค้าน 4. พยานหลักฐานที่มีข้อบกพร่องประการอื่นอันอาจจะกระทบถึงความ น่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น มาตรา 227/1 จึงเปรียบเสมือนกับการกำหนดตัว เทียบวัด (benchmark) ที่ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมในมาตรา 227 ว่า พยานหลักฐาน 4 ประเภทดังกล่าวนี้ย่อมส่งผลต่อศาลซึ่งเป็นผู้ใช้ดุลพินิจชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่า ถ้าพยานหลักฐานใน 4 ประเภทนี้ (แม้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง) ศาลก็ต้องเกิด ความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดหรือไม่ และต้องยกประโยชน์แห่งความ สงสัยนั้นให้จำเลย อย่างไรก็ตามตัวเทียบวัดหรือ benchmark ตามมาตรา 227/1 นี้ ก็มีข้อยกเว้นซึ่งบางข้อยกเว้นนั้นมีมาจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ยึดถือกันมา นมนานข้อยกเว้นที่จะทำให้พยานหลักฐานที่มีน้ำหนักน้อยดังกล่าวมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น เพียงพอที่จะลงโทษจำเลยได้ประการแรกก็คือ "พยานหลักฐานประกอบ" (หรือ corroboration evidence ตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์) ซึ่งปรากฏในคำพิพากษา ศาลฎีกาจำนวนมากและมาตรา 227/1 ก็ได้เขียนรับรองไว้ นอกจากนั้นยังได้อธิบาย ความหมายของ "พยานหลักฐานประกอบ" ไว้ในวรรคสองของมาตรา 227/1 ด้วย นอกจาก "พยานหลักฐานประกอบ" ที่จะทำให้พยานหลักฐานที่มีน้ำหนักน้อย 4 ประเภทดังกล่าวมีน้ำหนักมากขึ้นเพียงพอที่จะฟังลงโทษจำเลยได้แล้ว มาตรา 227/1 ยังกำหนดให้มีข้อยกเว้นอีก 2 ประการ คือ (1) มีเหตุอันหนักแน่น หรือ (2) มี

พฤติการณ์พิเศษแห่งคดี คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นตัวอย่างของการวินิจฉัยข้อ
ยกเว้นที่ว่า "มีเหตุผลอันหนักแน่น" ซึ่งในคำพิพากษาก็อ้างอิงมาตรา 227/1 เพียงแต่
ใช้ถ้อยคำว่า "มีเหตุผล" ไม่เต็มตามตัวบท แต่ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของการวินิจฉัย
การใช้ดุลพินิจตามมาตรา 227/1 ส่วนข้อยกเว้นอีกประการคือ "มีพฤติการณ์พิเศษ
แห่งคดี" คงต้องรอตัวอย่างการใช้ดุลพินิจในเรื่องนี้ต่อไป พรเพชร วิชิตชลชัย